

동물보호법 일부개정법률안 검 토 보 고 서

이목희의원 대표발의
문정림의원 대표발의(2건)
김광진의원 대표발의
은수미의원 대표발의
박홍근의원 대표발의
윤후덕의원 대표발의
이종배의원 대표발의
김상희의원 대표발의
이상일의원 대표발의

2016. 5.

농림축산식품해양수산위원회
수 석 전 문 위 원 문 강 주

목 차

I. 제안경과	1
II. 제안이유 및 주요내용	1
1. 이목회의원 대표발의안	1
2. 문정림의원 대표발의안	3
3. 문정림의원 대표발의안	5
4. 김광진의원 대표발의안	8
5. 은수미의원 대표발의안	9
6. 박홍근의원 대표발의안	9
7. 윤후덕의원 대표발의안	10
8. 이종배의원 대표발의안	1
9. 김상희의원 대표발의안	2
10. 이상일의원 대표발의안	3
III. 검토의견	12
1. 포유류 정의 보완 (이목회의원안 제2조)	12
2. 동물학대 등 금지행위의 범위 확대 (문정림의원안·김광진의원안·이종배의원안 제8조)	14
3. 미용목적의 수술 금지 (이목회의원안 제11조)	19
4. 길고양이를 구조·보호조치 대상에 포함(김상희의원안 제14조제1항)	5
5. 지자체의 유실·유기동물 소유권 취득 기간 연장 (문정림의원안 제20조)	24

6. 반려동물 대여업의 금지 (문정림의원안 제32조)	27
7. 동물동반휴게음식점업 등 반려동물 관련 영업 신설 (은수미의원안 제32조)	29
8. 동물혈액 판매업 신설(이상일의원안 제32조제2항)	7
9. 현행 신고제인 동물생산업을 등록제로 강화 (은수미의원안·박홍근의원안·윤후덕의원안 제33조)	32
10. 학대받은 동물의 몰수 (윤후덕의원안 제46조)	34
11. 동물학대 및 유기에 대한 제재 강화 (이종배의원안 제46조 및 제47조)	10

I . 제 안 경 과

이목희의원, 문정림의원(2건), 김광진의원, 은수미의원, 박홍근의원, 윤후덕의원, 이종배의원, 김상희의원, 이상일의원이 각각 대표발의한 총 10건의 「동물보호법 일부개정법률안」이 우리 위원회에 회부되어 왔음.

법 안 명	대표발의	발의일	회부일
동물보호법 일부개정법률안	이목희의원	2015. 4.10	2015. 4.13
	문정림의원	2015. 5.20	2015. 5.21
	문정림의원	2015. 6. 8	2015. 6. 9
	김광진의원	2015. 7.15	2015. 7.16
	은수미의원	2015.10. 2	2015.10. 5
	박홍근의원	2015.10.14	2015.10.15
	윤후덕의원	2015.10.22	2015.10.23
	이종배의원	2015.11.14	2015.11.15
	김상희의원	2015.12. 4	2015.12. 7
	이상일의원	2016. 1.20	2016. 1.21

Ⅱ. 제안이유 및 주요내용

1. 이목회의원 대표발의안

1) 제안이유

현행법은 동물보호의 기본원칙 중 하나로 동물이 본래의 습성과 신체의 원형을 유지하면서 정상적으로 살 수 있도록 할 것을 규정하고 있으나, 기능상 필요가 아닌 미용상의 이유로 행해지는 꼬리 자르기 등의 외과수술에 대해 명시적으로 금지하고 있지 않음.

이에 동물의 신체 상태 또는 기능의 개선이 아닌 미용상 목적을 위한 외과적 수술을 금지하고 이를 위반하는 경우 과태료를 부과하여 동물보호의 취지를 달성하고, 동물 등의 정의규정을 정비하여 법문의 의미를 명확히 하고자 함.

2) 주요내용

가. “유기·유실동물”을 도로·공원 등의 공공장소에서 소유자등이 없이 배회하거나 종이상자 등에 담겨져 내버려진 동물로 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호의 야생생물에 해당하지 않는 동물로 정의함(안 제2조제1호의3 신설).

나. 누구든지 동물의 신체 상태 또는 기능상의 개선이 아닌 미용상의 이

유 등에 의한 거세, 뿔 없애기, 꼬리 자르기 등 대통령령으로 정하는
외과적 수술을 하여서는 아니 됨(안 제11조제2항 신설).

다. 제11조제2항을 위반하여 동물을 수술한 자에게 100만원 이하의 과태
료를 부과함(안 제47조제1항제4호의2 신설).

2. 문정립의원 대표발의안 (5. 21. 회부안)

1) 제안이유

생명존중의식의 발달과 복지개념의 확장으로 세계 각 국의 동물 정책이
단순히 동물학대를 방지하는 동물보호의 차원을 넘어, 동물을 인간과 더
불어 살아가는 동등한 생명으로 존중하고 이를 법·제도적으로 확립하려
는 동물복지의 차원으로 전환되고 있음.

우리나라 역시 이러한 세계적 추세에 부응하고자, 동물보호법을 통해 동
물의 생명보호, 안전 보장 및 복지 증진을 꾀하고, 동물의 생명 존중 등
국민 정서를 함양하기 위해 노력하고 있으나, 아직 동물의 생명과 건강에
대한 법·제도적 고려가 미비함.

특히 현행법은 동물을 경품으로 주는 행위를 허용하고 있는데, 이는 동물
을 생명이 없는 물건과 같게 취급하는 행위로 생명존중사상에 위배되며,
동물 사육·관리를 책임 있게 할 수 없는 자에게까지 무분별하게 동물을

경품으로 나누어 줄 경우, 동물의 생명과 건강을 위협함은 물론, 유기동물을 양산하고 공중보건을 저해할 우려가 있어 이에 대한 제한이 필요함.

또한 최근 우리나라에 반려 목적으로 기르는 동물을 대여하는 영업이 등장하였음. 주 수요층은 직장 생활 때문에 반려동물을 키울 수 없거나 설 · 추석과 같은 연휴기간을 혼자 보내야 하는 사람들로서, 동물 사육 · 관리를 책임 있게 할 수 없는 경우가 대부분임. 이에 따라 대상 반려동물들은 적절한 건강관리를 받지 못해 신체·정식적으로 큰 위협을 받고 있으며, 동물대여업이 온라인으로만 이루어지고 있어, 대여동물 및 보관시설 관리 등에 허점을 노출하고 있음.

이 같은 반려동물 대여는 인간과 동등한 생명을 지닌 동물을 물건과 같이 취급하는 것이며, 잦은 환경 변화 및 주인 변경으로 반려동물에게 분리불안 및 환경의 급격한 변화 등 정신적 스트레스를 줄 수 있어 법으로 제한할 필요가 있음.

이에 동물을 경품으로 주는 행위의 금지를 원칙으로 하고, 민속경기 등 미풍양속의 일환으로 허용할 수 있는 경우에 한하여 예외를 두는 한편, 반려동물 대여업을 금지하고, 장애인보조견 대여 등 장애인복지향상을 위해 필요한 경우 등의 예외사항 두어, 생명존중사상의 가치를 법에 반영하고, 동물의 생명과 건강을 보호하는 한편, 동물 사육 · 관리의 책임성을 제고하고자 함.

2) 주요내용

가. 동물학대행위에 동물을 경품으로 주는 행위를 추가하되, 민속경기 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 동물학대 행위에서 제외함(안 제8조제2항제3호).

나. 반려의 목적으로 기르는 동물을 대여하는 영업을 금지하되, 장애인 보조견의 대여 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외함(안 제32조제3항 신설).

다. 반려의 목적으로 기르는 동물을 대여하는 영업을 금지한 안 제32조제3항을 위반한 경우, 500만원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제46조제2항제4호 신설).

3. 문정립의원 대표발의안(6. 9. 회부안)

1) 제안이유

농림축산식품부 발표에 따르면, 2014년 기준 우리나라 전체 가구의 약 18%, 전체 인구의 1/5인 약 1천만 명의 인구가 반려동물을 기르고 있으며, 등록된 반려동물의 수는 2012년 약 21만 마리에서 2014년 약 88만 마리로 급증하고 있음.

이러한 반려동물 인구 및 반려동물의 증가에 따라 유기동물 역시 지속 발생하고 있어, 2014년 기준 농림축산식품부의 동물보호관리시스템에 등록된 유기동물은 약 8만 1천 마리에 이르고 있음.

유기동물 관리와 관련하여, 현행 동물보호법 및 동물보호법 시행령 등은 구조된 유기동물에 대해 시·도지사와 시장·군수·구청장이 농림축산식품부의 동물보호관리시스템에 등록하여, 보호사실을 7일 이상 공고하도록 하고, 개시일로부터 10일이 지난 후 동물의 소유자를 알 수 없고, 기증 또는 분양이 되지 않은 경우에는 안락사 처리를 하도록 하고 있음.

이에 따라 안락사를 통해 희생된 유기동물의 수는 2014년의 경우, 전체 유기동물 약 8만 1천 마리의 약 23%인 18,436마리에 이르고 있으며, 2010년부터 2014년까지 최근 5년간에는 총 11만 1387 마리에 달하고 있어, 원 소유주에게 인도되거나, 민간에게 분양·기증되지 않는다면 수많은 유기동물이 안락사되고 있는 실정임.

이와 관련하여, 유럽의 경우 OECD에 가입한 16개국 중 독일, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 네덜란드 등 12개국은 미입양을 안락사 시행 사유에서 아예 제외하고 있으며, 유기동물 보호기간의 경우에도 이탈리아 60일, 독일 21일, 핀란드 15일 등 16개국 중 10개국 이상의 평균보호기간이 15일임.

농림축산식품부에 따르면, 2014년 동물보호센터에 입소 후 분양까지 평균 소요기간은 17일에 달하고, 서울시의 경우, 지난 2005년 동물보호센터 등

에서 유기견의 약 7.7%가 10일이 지난 후에야 원소유주에게 인도된 것으로 나타나 이를 고려한 소유권 이전 및 분양·기증 시기를 법률에 합리적으로 반영할 필요가 있음.

한편 현행법에 규정된 10일의 기간은 원소유자를 위한 것으로, 10일이 경과한 후 유기동물의 소유권이 시·도 및 시·군·구로 귀속되면, 시·도 및 시·군·구는 현행법에서 분양·기증이 가능한 기간과 안락사가 가능한 기간을 따로 두지 않아, 안락사 결정 여부를 법적 근거 없이 시·도 및 시·군·구로부터 유기동물 관리를 위탁받은 동물보호센터가 자체 판단하여 결정하고 있음.

따라서, 안락사를 통해 희생되는 유기동물의 수를 최소화하고, 원 소유주 인도나 분양·기증 기회를 확대하여 안락사를 방지하고, 유기동물 안락사 및 관리의 OECD 유럽국가의 평균기간을 반영하되, 시도 및 시군구가 유기동물을 안락사시킬 수 있는 시기를 늦추고, 분양·기증 기회를 늘리기 위한 합리적인 기간을 설정할 필요가 있음.

한편, 동물보호법 시행령에 따라 농림축산검역본부는 동물보호관리시스템을 통해 유기동물의 인도 및 분양·기증을 비롯한 유기동물관리, 반려동물등록 등 동물보호 업무 전반을 담당하고 있음. 이러한 동물보호관리 업무는 유기동물의 감소 및 동물보호, 동물의 체계적 관리와 공중위생상 위해 방지를 위해 안정적으로 운영되어야 하므로, 해당 규정을 법률로 상향하여 현행 업무를 명확히 할 필요가 있음.

이에 시도 및 시군구의 유기동물 소유권 취득 시기를 현행 공고한 날로부터 10일 경과 후에서 15일 경과후로 늘리고, 분양·기증을 위한 5일 이상의 의무기한을 설정하여, 유기 동물 안락사를 최소화하는 한편, 동물보호 관리시스템의 근거규정을 법률에 명시하여, 동물의 생명과 안전을 최대한 보호하고, 동물복지를 증진하는 성숙한 동물보호·관리문화를 정착시키고자 함.

2) 주요내용

가. 동물보호조치에 관한 공고를 농림축산식품부장관이 구축·운영하는 시스템에 게시하도록 함(안 제17조제2항 신설).

나. 동물의 소유자 등이 보호조치사실을 알 수 있도록 공고한 후 15일이 지나도 동물의 소유자 등을 알 수 없는 경우에 시·도와 시·군·구가 동물의 소유권을 취득할 수 있도록 함(안 제20조제1호).

다. 시·도지사와 시장·군수·구청장은 제20조에 따라 소유권을 취득한 동물에 대하여는 동물원, 동물을 애호하는 자나, 대통령령으로 정하는 민간단체 등에 분양될 수 있도록 5일 이상 그 사실을 공고하도록 함(안 제21조제2항).

4. 김광진의원 대표발의안

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제8조(야생동물의 학대금지)에는 포획·감금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위를 금지하고 있음. 이처럼 소유주가 없는 야생동물에게도 고통이나 상처라는 소극적인 행위를 금지하고 있는 상황임에도 불구하고, 길고양이나 유기견 등 우리와 더 가까이 있는 동물에 대해서는 현행 「동물보호법」상 고통을 주거나 상처를 입히는 행위에 대한 금지규정이 없는 상황임.

이에 유실·유기동물 등을 포획·감금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위도 동물학대로 규정함으로써, 동물에 대해 적절한 수준의 보호가 이루어지도록 하려는 것임(안 제8조제3항제1호의2 신설).

5. 은수미의원 대표발의안

최근 반려동물을 키우는 사람들이 늘어나면서 사람과 반려동물이 함께하는 동물카페, 반려동물 소유자가 사정상 일정기간 사육을 맡기는 동물호텔·동물유치원 등 새로운 형태의 반려동물 관련 업종이 생겨나고 있으나, 현행법에는 이들 영업을 관리하는 법적 근거가 없어 동물보호 및 공중위생상의 사각지대가 존재함.

이에 반려동물과 관련된 영업의 종류에 동물동반휴게음식점업, 동물보관·

미용 등의 서비스업종 등을 새롭게 규정하고 영업자는 정기적으로 교육을 받도록 하여 동물보호 및 관리·감독을 강화하고, 동물생산업을 등록제로 전환하여 적정 수의 건강한 반려동물이 생산·사육될 수 있도록 하려는 것임(안 제32조 및 제37조).

6. 박홍근의원 대표발의안

현행법은 반려동물 관련 영업 중 동물생산업은 시장·군수·구청장에게 신고를, 동물장묘업, 동물판매업, 동물수입업은 등록을 하도록 하고 있음.

그러나 최근 소규모의 동물생산업자가 난립하면서 반려동물이 비위생적이고 열악한 환경에서 무분별하게 생산·번식되고 있다는 지적이 있음.

이에 동물생산을 신고제에서 등록제로 전환하고 반려동물과 관련된 영업을 하려는 자에게 동물의 입수·판매내역을 기록한 거래내역서를 작성·보관하도록 하여 적정 수의 건강한 반려동물이 생산·판매될 수 있도록 하려는 것임(안 제33조 및 제36조).

7. 윤후덕의원 대표발의안

동물 학대가 갈수록 잔인해지고 증가하고 있지만, 이러한 심각한 문제에도 불구하고 「동물보호법」이 동물을 보호와 안전을 보장해주기에는 미흡함 부분이 있어 「동물보호법」을 강화하여 동물의 안전과 보호를 보

장하려는 것임.

피학대 동물에 대해서는 소유권을 제한하는 장치를 두어 학대 행위 재발을 미연에 방지하고, 피학대 동물의 생명 보호 및 복지 증진을 하고자 함.

또한 생명을 침해하는 범죄인 동물학대죄가 재물손괴죄보다 경미한 처벌을 받는 등 행위 태양에 비한 형량의 불균형 등이 발생하고 있어 동물학대죄의 형량을 상향 조정함으로써 동물을 좀 더 적극적으로 보호하려는 것임.

그리고 최근 동물학대 등으로 문제가 되고 있는 동물생산업을 현행 신고사항에서 등록사항으로 강화하여 일정한 시설 기준을 충족할 경우에만 등록이 가능하도록 하는 등 관련 기준을 강화하려는 것임(안 제16조 등).

8. 이중배의원 대표발의안

현행법은 투견도박(도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위)을 금지하고 있으나, 투견도박이 워낙에 음성적으로 이루어지는 특성이 있어 현장단속은 매우 어려운 상황임.

이에 투견목적으로 개를 훈련시키는 행위에 대해서도 처벌이 가능하도록 하기 위해 ‘동물에게 신체적, 정신적 고통을 동반하는 교육이나 조련을 하

는 행위'를 금지하고, 투견도박 행위가 적발된 경우에 투견으로 이용된 개의 소유권을 시·도지사 등이 원소유자(투견도박꾼)로부터 박탈할 수 있도록 하려는 것임.

또한 동물학대 행위에 대한 벌칙을 현행 1년 이하 징역, 1천만원 이하 벌금에서 2년 이하 징역, 2천만원 이하 벌금으로 상향하고, 동물을 유기하는 행위에 대한 과태료를 현행 100만원에서 300만원으로 상향하여 동물보호에 대한 인식을 강화하고자 함.(안 제8조, 제46조 등).

9. 김상희의원 대표발의안

현행법은 지방자치단체장이 유실·유기동물을 구조하여 치료·보호에 필요한 조치를 하도록 하고, 보호조치 대상 동물의 포획·판매를 알선·구매하는 행위를 처벌하도록 하고 있음.

그러나 도심지나 주택가에서 자연적으로 번식하여 자생적으로 살아가는 고양이(길고양이)는 보호조치 대상에서 제외되어 있고 그 포획·판매를 알선하거나 구매하는 행위에도 처벌하지 않고 있음.

이에 길고양이도 보호조치 대상에 포함하되, 그 특성을 감안하여 개체수 조절을 위해 중성화하여 포획장소에 방사하는 조치를 할 수 있도록 하고, 포획·판매를 알선하거나 구매하는 행위에 대한 처벌근거를 마련하려는

것임(안 제2조 및 제14조).

10. 이상일의원 대표발의안

최근 반려동물의 치료 등에 사용되는 혈액 제공을 목적으로 사육되는 공혈견(供血犬)에 대한 학대와 사육상의 위생 및 관리감독 부실 등이 지적되고 있으나 현행법에서는 동물혈액의 판매 등에 관한 영업에 대해 규정하고 있지 않아 동물보호 및 공중위생상의 사각지대가 존재함.

이에 반려동물과 관련된 영업의 종류에 동물혈액판매업을 새롭게 규정하여 영업자와 종사자는 영업에 필요한 준수사항을 지키고 동물보호 및 공중위생상의 교육을 받도록 하는 등 관리·감독을 강화하려는 것임(안 제32조).

Ⅲ. 검토 의견

1. 포유류 정의 보완 (이목회의원안 제2조)

개정안은 현행 조항이 동물의 한 종류로 규정하고 있는 “포유류”를 “사람을 제외한 포유류”로 변경하려는 것임.

구 분	현 행	개 정 안
동물의 정의	-포유류 -조류 -파충류·양서류·어류	-사람을 제외한 포유류 -조류 -파충류·양서류·어류

이는 사람도 포유류의 일종이므로 동 조항에서 사람을 제외하지 않을 경우 불필요한 오해가 있을 수 있다고 보아 정의 규정을 정비하려는 취지로 보이며,

정의 규정의 경우 가능한 정확한 개념을 사용하여 명확하게 규정하는 것이 바람직함을 감안할 때, 생물학적으로 ‘척삭동물문 포유강’¹⁾에 속하여 포유류의 한 종에 해당하는 ‘사람’을 「동물보호법」의 적용 대상에서 제외하려는 개정안의 취지는 개념 사용의 정확성 측면에서 타당한 측면이 있다고 보임.

1) 생물분류는 통상 역-계-문-강-목-과-속-종으로 분류되는데, 사람의 경우 진핵생물-동물계-척삭동물문-포유강-영장목-사람과-사람속-사람으로 포유류로 분류됨.

다만, 생물학적인 개념과 달리 우리나라 법 체계에 따른 법적 개념에 있어서는 ‘동물’과 ‘사람’이 명확하게 구분되고 있는 점²⁾을 감안할 때, ‘사람’이 생물학적으로 ‘동물’에 포함되기는 하지만, 법적 개념으로서의 ‘동물’에는 당연히 ‘사람’이 제외되는 것과 마찬가지로 「동물보호법」상 ‘포유류’의 개념에서도 당연히 사람은 제외된다고 해석하는 것이 타당하다고 보이며,

「동물보호법」 상에만 이와 같이 생물학적 개념을 적극 사용하여 “사람을 제외한 포유류”라고 명시하는 경우, 다른 모든 법령에 있어서의 ‘동물’이나 ‘포유류’ 관련 규정 역시 본 개정안과 유사하게 개정해야 하는 문제가 발생할 수 있다는 점에서 바람직하지 않은 면이 있으므로, 본 개정안 입법은 보다 신중히 검토할 필요가 있다고 생각됨.

참고로, 외국의 관련 법률에서도 영국의 「동물복지법」(Animal Welfare Act)의 경우³⁾를 제외하고는 동물의 범위에서 인간을 제외하는 규정을 별도로 두고 있지 않은데, 이는 우리나라와 마찬가지로 법적인 개념에서는 인간이 동물이나 포유류 등의 범위에 포함되지 않기 때문으로 보임.

2) 예를 들어, 「민법」 제759조에 따르면 동물의 점유자로 하여금 동물이 타인에게 가한 손해를 배상하도록 규정하고 있는데 여기서의 ‘동물’은 법적인 개념으로 생물학적으로는 동물에 속하는 사람이 포함될 수 없음.

3) 영국 동물복지법 제1조

1. “동물”이란 사람을 제외한 척추동물을 의미한다. (“animal” means a vertebrate other than man.)

2. 동물학대 등 금지행위의 범위 확대

(문정림의원안·김광진의원안·이종배의원안 제8조)

현행은 동물학대 행위로 ‘도구·약물을 사용하여 상해를 입히는 행위’, ‘도박·유흥 등의 목적으로 상해를 입히는 행위’ 등을 규정하고 있는데, 문정림의원안은 “동물을 경품으로 주는 행위”를 이에 추가하려는 것이며, 김광진의원안은 “유실·유기동물 등⁴⁾을 포획·감금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위”를 추가하려는 것이고, 이종배의원안은 ‘동물에게 신체적·정신적 고통을 동반하는 교육이나 훈련을 하는 행위’를 추가하려는 것임.

구 분	현 행	개 정 안
동물학대 행위 등	-도구·약물을 사용하여 상해를 입히는 행위	-(좌 동)
	-살아 있는 상태에서 동물의 신체를 손상하는 행위	-(좌 동)
	-도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위	-(좌 동)
	<신 설> <신 설> <신 설>	-동물을 경품으로 주는 행위 (문정림의원안) -유실·유기동물 등을 포획·감 금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위 (김광진의원안) -동물에게 신체적·정신적 고통 을 동반하는 교육이나 훈련을 하는 행위 (이종배의원안)

4) 유실·유기동물 외에 피학대동물 중 소유자가 없는 동물

먼저, 문정림의원안을 살펴보면,

개정안은 ‘동물을 경품으로 주는 행위’를 금지하려는 것인데, 동물을 경품으로 주는 행위는 동물을 생명이 없는 물건과 같게 취급하는 것이므로 생명 존중 사상에 위배된다고 보아 해당 행위를 금지하려는 취지로 보이며,

‘동물을 경품으로 주는 행위’는 시민 의식 향상 등으로 인해 많이 감소하긴 했으나, 최근에도 여전히 가끔 일어나고 있는데⁵⁾,

이는 동물의 생명 존중 및 복지 증진을 목적으로 하는 동물보호법 취지에 맞지 않을 뿐만 아니라, 동물 사육·관리를 책임 있게 할 수 없는 자에게까지 무분별하게 동물을 경품으로 나누어 줄 경우 동물의 생명과 건강을 위협함은 물론, 유기동물을 발생시킬 우려가 있다는 점에서 바람직하지 않으므로, 이를 제한하려는 개정안의 입법 취지는 타당하다고 보임.

다만, 문정림의원안은 ‘동물을 경품으로 주는 행위’를 ‘동물학대 행위’의 일종으로 규정하고 이에 따른 처벌(1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금)을 부과하고 있는데,

‘동물을 경품으로 주는 행위’의 경우 동물에게 정신적인 피해를 줄 우려가 있으며 책임있는 사육·관리가 동반되지 않을 경우 향후 신체적인 피해를 줄 개연성이 존재하기는 하지만, 직접적으로 동물의 신체에 상

5) 2006년 현대백화점 명품강아지 경품행사, 2011년 진도국제씨뮤직페스티벌 강아지 경품행사 등

해를 입히는 행위에는 해당하지 않는 점을 감안할 때,

‘동물을 경품으로 주는 행위’를 ‘직접적인 신체 상해 행위’만을 내용으로 하는 현행의 ‘동물학대 행위’ 개념⁶⁾에 포함하여 동일하게 처벌하려는 것은 처벌법규의 비례 원칙에 맞지 않는 부분이 있다고 생각됨.

따라서, ‘동물을 경품으로 주는 행위’의 경우 ‘동물학대행위’를 규정하고 있는 현행 제3항이 아닌 별도의 항으로 규정할 필요가 있고, 그 처벌수준 역시 동물학대행위에 대한 수준인 ‘1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금’보다 완화된 수위(예: 300만원 이하의 벌금)로 정할 필요가 있다고 보임.

다음, 김광진의원안을 살펴보면,

개정안은 유실·유기동물을 ‘포획·감금하여 ①고통을 주거나 ②상처를 입히는 행위’를 금지하고 이를 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있는데,

이는 「야생생물의 보호 및 관리에 대한 법률」에 따른 ‘야생동물’의 경우에도 포획·감금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위를 금지하고 있음을 감안⁷⁾하여, 유기견 등 실생활에 보다 밀접하게 노출되어

6) 도구·약물을 사용하여 상해를 입히는 행위, 살아 있는 상태에서 동물의 신체를 손상하는 행위, 도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위

7) 「야생생물의 보호 및 관리에 관한 법률」

제8조(야생동물의 학대금지) 누구든지 정당한 사유 없이 야생동물에게 다음 각 호의 학대행위를 하여서는 아니 된다.

있는 유실·유기동물을 보다 적극적으로 보호하려 한다는 점에서 입법 취지에 타당성이 있다고 보임.

다만, 다음과 같은 점은 추가적으로 검토할 필요가 있다고 생각됨.

먼저, ①‘유실·유기동물을 포획·감금하여 고통을 주는 행위’의 경우, 야생동물은 야생(野生) 상태에서 계속 생활해 왔기 때문에 인간에 의한 포획·감금 자체만으로 신체적·정신적 고통이 동반된다고 볼 수 있으나,

반면, 유실·유기동물의 경우 제3자가 발견하여 사육하는 경우가 많은데 이와 같은 경우에도 포획·감금으로 보아야 하는지 여부 등에 대한 판단이 어렵고, 야생동물과 달리 당초부터 사람에 의해 정해진 공간에서 사육되어 왔기 때문에 포획·감금만으로는 고통이 발생한다고 보기도 어려워 법 규정의 적용 및 처벌 여부 등이 다소 모호한 면이 있음.

따라서, 개정안에서의 ‘포획·감금하여 고통을 주는 행위’의 행위 양태를 보다 구체화할 필요가 있다고 보이는데,

‘고통을 주는 행위’를 ‘적극적인 행위로서 고통을 주는 행위’(예: 상해를 입히는 행위)와 ‘소극적인 행위로서 고통을 주는 행위’(예 : 방치하는 행위)로 나누어 볼 때,

동물에게 ‘적극적인 행위로서 고통을 주는 행위’(예: 상해를 입히는 행위)

2. 포획·감금하여 고통을 주거나 상처를 입히는 행위

의 경우 현행법⁸⁾에서도 어느 정도 제재규정(1년 이하의 징역)이 마련되어 있지만, ‘소극적인 행위로서 고통을 주는 행위’에 대한 제재규정은 현행법에 존재하지 않아 이에 대한 금지 규정을 마련하는 것이 더욱 필요하고 시급하다고 판단되므로,

‘소극적인 행위로서 고통을 주는 행위’를 금지하기 위해 “유실·유기동물을 포획·감금하여 방치함으로써 신체적 피해를 가하는 행위” 등으로 개정안 법문을 수정하는 방안에 대해 검토할 필요가 있다고 생각됨.

다음, ②‘유실·유기동물에게 상처를 입히는 행위’의 경우 현행법에서도 동물에게 상해를 입히는 행위 자체가 금지·처벌되고 있는 점(제8조제2항)을 감안할 때 별도로 규정할 실익이 크지 않은 면이 있다고 보이는 바, 이를 제외하는 방안에 대해서도 검토할 필요가 있겠음.

마지막으로, 이종배의원안을 살펴보면,

개정안은 ‘동물에게 신체적·정신적 고통을 동반하는 교육이나 조련을 하는 행위’의 경우에도 동물학대 행위의 범위에 추가하려는 것인데,

8) ② 누구든지 동물에 대하여 다음 각 호의 학대행위를 하여서는 아니 된다.

1. 도구·약물을 사용하여 상해를 입히는 행위. 다만, 질병의 예방이나 치료 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외한다.
2. 살아 있는 상태에서 동물의 신체를 손상하거나 체액을 채취하거나 체액을 채취하기 위한 장치를 설치하는 행위. 다만, 질병의 치료 및 동물실험 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외한다.
3. 도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위. 다만, 민속경기 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외한다.
4. 그 밖에 수의학적 처치의 필요, 동물로 인한 사람의 생명·신체·재산의 피해 등 농림축산식품부령으로 정하는 정당한 사유 없이 상해를 입히는 행위

통상 투견(鬪犬) 목적으로 개를 훈련시키는 경우 잔혹한 방법으로 구타 등을 통해 훈련되기 때문에 심각한 동물학대가 이루어지고 있으며,

현재도 투견도박의 실시가 금지(도박 등의 목적으로 상해를 입히는 행위; 법 제8 조제2항제3호)되어 있기는 하나 투견도박이 워낙에 음성적으로 이루어지는 특성이 있어 현장단속이 매우 어려운 상황임을 감안할 때, 개정안과 같이 투견목적으로 개를 훈련시키는 행위에 대해서도 처벌이 가능하도록 하는 경우 투견이 발생할 수 있는 기반환경 자체가 억제되는 측면이 있는바, 개정안의 취지는 타당한 면이 있다고 보임.

다만, 개정안 중 “동물에게 정신적 고통을 동반하는 교육”을 금지하고 있는 것과 관련하여, ‘정신적 고통’의 경우 그 판단이 주관적이기 때문에 처벌대상의 범위가 지나치게 넓어지는 문제 또는 법 적용의 실효성이 담보되기 어려운 문제가 있을 뿐만 아니라,

현재 금지되는 동물학대의 범위에는 신체적 상해 외에 ‘정신적 고통’이 전혀 포함되어 있지 않음을 감안할 때 ‘교육·조련 행위’와 관련해서만 ‘정신적 고통’을 처벌하도록 하는 것은 처벌 기준의 일관성 측면에서도 바람직하지 않은 면이 있으므로, ‘정신적 고통을 동반하는 교육’을 제외하는 방안에 대해서도 검토가 필요하다고 판단됨.

3. 미용목적의 수술 금지 (이목회의원안 제11조)

현행은 동물에 대한 외과적 수술을 하는 사람은 수의학적 방법에 따르도록만 규정하고 있는데,

개정안은 누구든지 미용상의 목적을 위한 거세, 뿔 없애기, 꼬리 자르기 등 대통령령으로 정하는 외과적 수술을 할 수 없도록 규정하려는 것임.

구 분	현 행	개 정 안
동물의 수술 관련의무	-동물에 대한 수술은 수의학적 방법에 따라야 함	
	<u><신 설></u>	-미용상의 목적을 위한 거세, 뿔 없애기, 꼬리 자르기 등 수술 금지

현재 꼬리 자르기 등 일부 수술의 경우 건강·기능 상의 문제 여부와는 관계 없는 미용상의 이유로 행해지고 있는 경우가 종종 있는데,

개정안은 현행 규정이 동물에 대한 수술을 수의학적 방법으로 하도록 함으로써 수술로 인한 고통을 최소화하는 것에서 한 발 더 나아가, 불필요한 미용 목적의 수술을 하지 못하도록 함으로써 동물에게 가해지는 수술 관련 고통을 더욱 적극적으로 경감하려는 취지로 보임.

개정안의 입법 여부와 관련하여서는 다음과 같은 점이 주로 심도 있게 검토되어야 할 것으로 생각됨.

첫째, 입법의 타당성 측면에서,

입법에 반대하는 견해는 현행 법체계나 사회적 인식 상 동물은 재산으로서의 물건에 해당하며 사람과의 관계에서 도구적 가치만을 갖기 때문에, 자신 소유의 동물에 대한 미용 목적 수술 역시 그 소유자의 자유로운 의사에 맡겨야 하며, 동물에 대한 사회 전체적 인식 제고 및 법 체계 개편이 선행된 이후에 개정안 입법이 이루어져야 한다는 점을 논거로 하고 있음.

다만, 이에 대해서는 현행 「동물보호법」상의 동물보호원칙이나 법 목적에 비추어 볼 때 현행 법 체계 하에서도 입법이 타당하다는 반론이 가능함.

예를 들어, 꼬리 자르기 등 수술의 경우 현행법 제3조가 규정하는 동물 보호의 원칙 중 “동물이 본래의 습성과 신체의 원형을 유지하면서 정상적으로 살 수 있도록 할 것”(제3조제1호)이라는 원칙에 부합하지 않으며,

이들 수술은 한 번 이루어진 이후에도 상당 기간 동물에게 고통과 후유증을 줄 우려가 크다는 점을 감안할 때 단순히 미관상의 이유로 동물을 고통에 처하도록 하는 것은 동물의 적절한 보호 및 복지 증진이라는 입법의 목적에도 맞지 않는 면이 있다고 판단됨.

참고로, 주요 외국의 입법례를 살펴보면, 호주나 브라질 및 다수의 유럽 국가의 경우 꼬리 자르기 및 귀 자르기 등 미용 목적 수술이 엄격히 금

지되고 있으며,

영국, 독일, 덴마크 등의 국가는 원칙적으로 미용 목적의 수술을 금지하고 있지만 사냥개 등 일부 견종에 대해서는 수술을 허용하고 있고, 프랑스나 체코의 경우 귀 자르기 등 일부 수술만 금지되고 있으며, 미국·일본·캐나다·멕시코 등의 국가는 이와 관련한 명시적인 금지 규정을 두고 있지 않고 있음.

<주요 국가의 관련 입법례>

유형구분	국 가
엄격한 금지	호주, 브라질, 오스트리아, 벨기에, 스위스, 스웨덴, 터키, 그리스 등
원칙적 금지(일부 견종은 허용)	영국, 독일, 덴마크
일부 수술만 금지(귀 자르기 금지)	프랑스, 체코
금지규정 없음	미국, 일본, 캐나다, 멕시코, 대만

둘째, 입법의 필요성 측면에서,

입법에 반대하는 견해는 현행법 제8조의 동물 학대 금지 조항에서 이미 ‘도구를 사용하여 동물에게 상해를 입히는 행위’를 처벌하도록 하고 있는 점⁹⁾을 감안할 때, 별도의 ‘미용상 수술에 대한 처벌’에 대한 입법 필

9) 제8조(동물학대 등의 금지)

② 누구든지 동물에 대하여 다음 각 호의 학대행위를 하여서는 아니 된다.

1. 도구·약물을 사용하여 상해를 입히는 행위. 다만, 질병의 예방이나 치료 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우는 제외한다.

요성이 없다는 점을 논거로 들고 있으며, 농식품부도 이와 같은 입장임.

다만, 이에 대해서는 현행법 제8조의 동물 학대 금지 조항이 사실상 사문화되어 있어 별도의 입법 필요성이 인정된다는 반론도 가능한데,

특히 현행법 제8조 및 시행령의 경우 “질병의 예방·치료를 제외하고는” 어떤 형태로든 “살아있는 동물에 대한 상해”를 금지하고 있지만, 현재 소·돼지에 대한 거세 수술이나 미용 목적 수술 등이 광범위하게 이루어지고 있음에도 불구하고 현행법에 의한 처벌이 전혀 이루어지지 않고 있는 점을 감안할 때 개정안을 별도로 입법할 필요성이 인정되는 측면이 있다고 판단됨.

셋째, 입법의 실효성 측면에서,

개정안은 미용 목적의 거세나 뿔 없애기, 꼬리 자르기 등의 수술을 금지함으로써 동물의 고통을 경감하려는 입법 목적을 갖고 있는데, 실제 입법이 이루어지더라도 동물에 대한 수술 감소 및 이로 인한 고통 경감 등이 이루어지기는 어려운 측면이 있는 것으로 판단됨.

거세나 뿔 없애기의 경우 각각 돼지와 소 등 산업동물의 생산성 확보를 위해 이루어지는 수술로, 애초에 이들 수술이 미용 목적으로 이루어지는 경우는 없으며,

꼬리 자르거나 귀 자르기 수술의 경우 국내·외에서 미용 목적으로 자주

행해지고 있기는 하지만, 실제로 ‘미용 목적’의 수술에 해당하는지 여부를 판단하기 어려워 처벌 등이 쉽지 않을 것으로 생각됨.

예를 들어, 꼬리 자르기 수술의 경우 미용 목적 외에 일부 견종¹⁰⁾이 꼬리가 안으로 자라 피부염이 발생하는 등의 문제를 예방하기 위해 실시되는 경우도 있으며,

귀 자르기 수술의 경우, 도베르만 등 과거 사냥개였던 개들이 용맹하게 보이기 위해 실시하는 미용 목적의 수술이기는 하지만, 귓병 예방 등 귀의 청결성에 도움이 되는 측면도 있어 목적 구분이 모호한 면이 있기 때문임.

결론적으로, 개정안의 경우 입법의 타당성 및 필요성은 인정된다고 보이지만 입법 실효성이 크지 않은 측면도 있는 것으로 보이는데, 법안 심사 과정에서는 이러한 점들과 주요 외국의 입법례 등을 종합적으로 검토하여 입법 여부를 결정하여야 할 것으로 보임.

10) 잉글리시 불독 등

4. 길고양이를 구조·보호조치 대상에 포함

(김상희의원안 제14조제1항)

현행은 각 지자체가 유실·유기동물을 발견한 경우 구조·보호 조치를 하도록 하되, 그 중 “농식품부령으로 정하는 동물”¹¹⁾(길고양이)의 경우 구조·보호 조치 대상에서 제외하고 있는데,

개정안은 길고양이의 경우에도 구조·보호 조치의 대상이 되도록 하려는 것임.

구 분		현 행	개 정 안
유실·유기 동물	길고양이	구조·보호 대상 제외	구조·보호 대상 포함
	기타 동물	구조·보호 대상 포함	(현행과 같음)

이는 현행법에 따른 경우 구조·보호 대상 동물에 대해서만 알선·구매가 금지되어 있어¹²⁾, 구조·보호 대상 동물이 아닌 길고양이의 경우 알선·구매하더라도 이에 대한 처벌이 이루어지지 않는 문제를 해소하려는 취지

11) 도심지나 주택가에서 자연적으로 번식하여 자생적으로 살아가는 고양이로서 개체수 조절을 위해 중성화(中性化)하여 포획장소에 방사(放飼)하는 등의 조치 대상이거나 조치가 된 고양이

12) 제8조(동물학대 등의 금지) ③ 누구든지 제14조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 동물에 대하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 포획하여 판매하거나 죽이는 행위
2. 제14조제1항에 따른 보호조치의 대상이 되는 동물임을 알면서 알선·구매하는 행위

로 보이며,

실제로도 포획된 길고양이를 매입하여 음식으로 이용하는 등의 사례가 발생¹³⁾하고 있음을 감안할 때 개정안의 입법 취지는 타당하다고 보임.

다만, 현행법은 구조·보호 조치 대상에 대해서는 의무적인 구조·보호가 이루어지도록 규정하고 있는데,

길고양이의 경우 자연적으로 번식하며 살아가는 경우가 많아 반드시 구조가 필요하지 않을 뿐만 아니라 적극적인 보호 조치를 통해 지나치게 번식할 경우 주민 간 갈등을 초래할 수 있다는 점에서¹⁴⁾,

길고양이를 구조·보호 조치 대상에 포함하기는 하되 ‘의무’가 아닌 ‘재량’에 따라 “구조·보호할 수 있도록” 하는 형태로 법문을 수정하는 것이 필요하다고 생각됨.

13) “TV동물농장-2014 길고양이 잔혹사”, 2014. 12. 방송

14) 용인 캣맘 사건 등 최근 길고양이에 대해 먹이를 주는 등의 행위로 인한 사회적 갈등이 증가하고 있음.

5. 지자체의 유실·유기동물 소유권 취득 기간 연장

(문정림의원안 제20조)

현행은 유실·유기동물에 대한 보호조치 공고가 있는 후로부터 10일이 지나도 동물의 소유자를 알 수 없는 경우 지자체가 동물의 소유권을 취득할 수 있도록 하고 있는데,

개정안은 지자체의 동물 소유권 취득에 필요한 기간을 10일에서 15일로 연장하려는 것임.

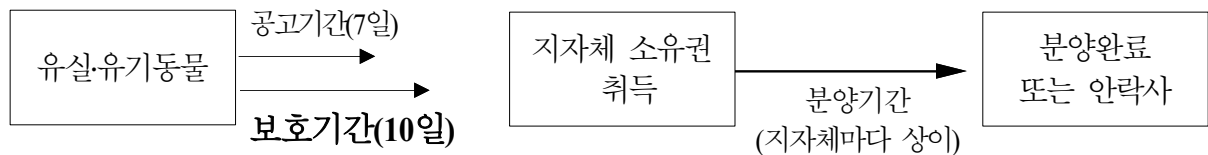
구 분	현 행	개 정 안
지자체의 유실·유기동물 취득요건	-공고 후 <u>10일</u> 이 지나도 동물의 소유자를 알 수 없는 경우	-공고 후 <u>15일</u> 이 지나도 동물의 소유자를 알 수 없는 경우

현행법에 따르면 지자체장은 구조된 유실·유기동물에 대해 그 보호사실을 7일 이상 공고하고, 공고일로부터 10일이 지난 후에도 동물의 소유자를 알 수 없는 경우 해당 동물을 소유하게 되며,

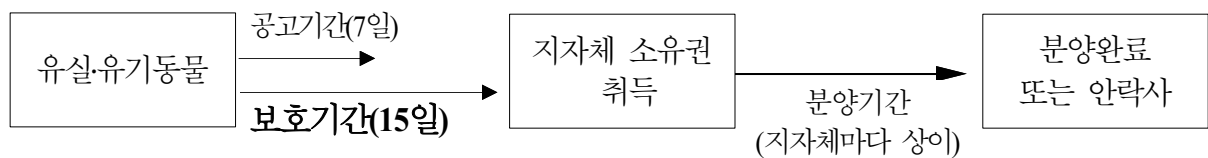
지자체는 이러한 절차로 소유하게 된 동물을 일정 기간 일반인에게 분양 공고한 후 분양되지 않은 동물에 대해서는 안락사 처리를 하고 있는데 (다음 페이지 그림 참조), 2014년의 경우 전체 유기동물의 약 23%인 1만 8천여마리가 안락사되는 등 많은 동물들이 안락사되고 있는 실정임.

이에 개정안은 지자체가 보호하고 있는 유실·유기동물의 소유권이 지자체로 귀속되는 데 소요되는 기간(이하 “보호기간”이라 함)을 현행 10일에서 5일 더 연장함으로써,

[현 행]



[개정안]



원래의 소유자가 본인의 유실·유기 동물을 반환받아 가는 확률이 높아질 수 있도록 하여 최종적으로는 보다 많은 유기동물이 안락사되지 않도록 하려는 취지로, 이는 동물의 생명 보호 및 적절한 보호라는 관점에서 타당한 측면이 있다고 보임.

다만, 현재 지자체가 보호하고 있는 유실·유기동물이 원래의 소유자에게 다시 반환되는 데 소요되는 기간은 2014년 기준 **평균 3.4일에 불과**하며,

실제로 현행 10일 간의 보호기간 중 8일째나 9일째, 10일째에 유실·유기동물이 원 소유자에게 반환되는 경우는 거의 발생하지 않고 있을 뿐

아니라¹⁵⁾, 인터넷의 발달 등으로 인해 과거에 비해 유실·유기동물의 반환 소요기간이 점점 축소되고 있는 추세라는 점을 감안할 때,

현재의 보호기간(10일)이 더 연장된다고 하더라도 유실·유기동물이 원 소유자에게 반환되는 비율이 상향되기 어려운 측면이 있다고 보이는바, 개정안의 입법 실효성이 제한되는 면이 있다고 판단됨.

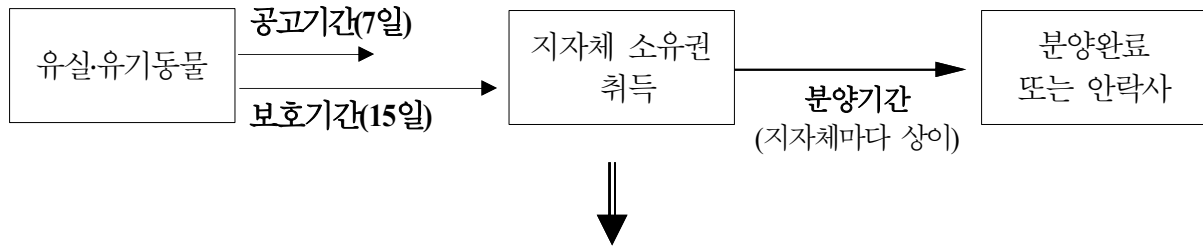
따라서, 유기동물의 안락사를 줄이고자 하는 개정안의 입법 취지를 보다 실효성 있게 달성하기 위해서는 다음과 같은 방안을 대안으로 검토할 필요도 있다고 생각되는데,

첫째, 해당 유실·유기동물이 원 소유자에게로 반환되는 확률을 조금이라도 높이기 위해, 유실·유기 동물의 보호 사실을 **공고하는 기간(7일)**을 **보호기간(10일)과 동일한 수준으로 늘리고**,

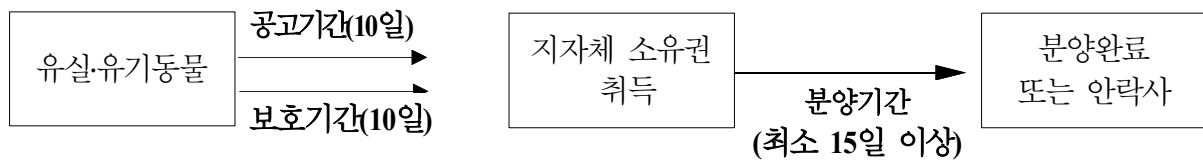
둘째, 해당 동물의 원 소유자에게로의 반환을 위해 투입되는 시간인 ‘보호 기간’을 늘리는 대신, 해당 동물이 새로운 소유자에게 분양되는 데 투입되는 시간인 ‘**분양 기간**’(현재는 분양 기간이 별도로 규정되어 있지 않으며 통상 5~20일 내에 분양 또는 안락사 됨)이 **일정 수준 이상으로 확보되도록 규정**(예 : 15일 이상)함으로써 새로운 소유자를 찾는 데 초점을 맞추는 방안을 검토할 수 있을 것임.

15) 서울시의 설명에 따르면, 8일째 이후에 유기·유실동물이 당초 소유자에게 반환되는 사례는 1년에 1회 수준이라고 함.

[개정안]



[수정의견]



6. 반려동물의 대여업 금지 (문정림의원안 제32조)

개정안은 장애인 보조견 등 일부 예외를 제외하고는 반려동물의 대여업을 명시적으로 금지하려는 것이며,

이는 반려동물 대여업에 동원되는 반려동물의 경우 잦은 사육환경 변화로 인해 정신적인 스트레스가 있을 뿐만 아니라 적절한 건강 관리 등을 받지 못해 신체적으로도 건강하지 않은 경우가 많다는 점을 고려하여 관련 대여업을 원칙적으로 금지하려는 취지로 보임.

현재 우리나라에서는 주로 온라인을 통해 반려동물 대여업의 영업이 이루

어지고 있으며, 현재 10여 개소 이외의 업체가 운영 중인 것으로 알려져 있는데,

이에 대해서는 반려동물을 짧은 기간 키워봄으로써 자신의 실제 동물 사육 가능 여부 등을 미리 판단할 수 있고, 무책임하게 동물을 분양받았다가 추후에 유기해 버리는 경우가 줄어들기 때문에 반려동물 대여업을 찬성하는 견해도 있지만,

동물에게 소유자와의 분리불안이나 환경의 급격한 변화 등 정신적·신체적 스트레스를 줄 수 있는 점, 등록된 영업이 아니기 때문에 대여동물 및 시설의 관리가 제대로 이루어지지 않을 가능성이 크다는 점,

그 밖에, 필요할 때마다 돈을 내고 동물을 빌림으로써 동물을 물건과 같이 취급하게 되어 동물 생명 존중사상을 저해한다는 점 등이 우려되고 있는 것을 감안할 때, 반려동물 대여업을 금지하려는 개정안의 취지는 타당하다고 보임.

참고로, 주요 외국의 사례를 보면, 일본의 경우 반려동물 대여업이 현재도 성황리에 이루어지고 있지만¹⁶⁾, 미국의 경우 일부 주¹⁷⁾에서 금지되어 있고 영업 자체도 크게 감소¹⁸⁾하였으며, 영국의 경우 법으로 엄격히 금지되어 있음.

16) 2000년 17개이던 동경 시내 강아지 대여업체는 2010년에 134개로 증가하였음

17) 보스턴, 매사추세츠 등

18) 미국 최대 렌탈업체이던 Flexpetz.com의 경우 개 울타리 설치 등으로 사업을 변경

7. 동물동반휴게음식점업 등 반려동물 관련 영업 추가

(은수미의원안 제32조)

현행은 반려동물과 관련된 영업의 종류를 동물장묘업, 동물판매업, 동물수입업, 동물생산업 등 4가지 종류로 정하고 있는데,

개정안은 현행 4가지 영업 외에 동물동반휴게음식점업, 동물보관·미용업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 영업을 추가하려는 것임.

구 분	현 행	개 정 안
반려동물 관련 영업	-동물장묘업 -동물판매업 -동물수입업 -동물생산업 <신 설> <신 설> <신 설>	-(좌 동) -(좌 동) -(좌 동) -(좌 동) -동물동반휴게음식점업 -동물보관·미용업 -그 밖에 대통령령으로 정하는 영업

현재 동물장묘업·동물판매업 등의 반려동물 관련 영업을 하려는 사람은 영업의 등록 또는 신고를 하고 이 법 시행규칙이 정하는 기준에 맞는 시설과 인력을 갖추어야 하며¹⁹⁾, 동물의 보호 등에 관한 교육을 받아야 하는데²⁰⁾,

19) 제32조(영업의 종류 및 시설기준 등) ① 농림축산식품부령으로 정하는 개·고양이·토끼 등 가정에서 반려(伴侶)의 목적으로 기르는 동물과 관련된 다음 각 호의 영업을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 기준에 맞는 시설과 인력을 갖추어야 한다

20) 제37조(교육) ① 제32조제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 영업을 하려는 자와 제

최근 반려동물을 키우는 사람들이 늘어나면서 사람과 반려동물이 함께하는 동물카페, 반려동물 소유자가 사정상 일정기간 사육을 맡기는 동물호텔 등 새로운 형태의 반려동물 관련 업종이 생겨나고 있음에도 불구하고, 현행법에는 이들 영업을 규율하는 법적 근거가 없어 관련 시설을 제대로 갖추지 않고 영업을 하는 등 동물보호 및 공중위생상의 사각지대가 존재하는 문제가 있음.

이에 개정안은 반려동물과 관련된 영업을 종류에 ①동물동반휴게음식점업, ②동물보관·미용업, ③그 밖에 대통령령으로 정하는 영업 등을 추가함으로써 이들 업종에 대해서도 적정한 시설·인력 등이 갖추어지도록 하고 동물보호 등을 위한 적정 기준에 부합하는 영업을 이루어지도록 하려는 취지로 보임.

현재 대표적인 동물동반휴게음식점인 애견카페의 경우 비공식적으로 전국 280여 개소에 달하는 것으로 알려져 있으며, 설문조사연구²¹⁾에 따르면 반려동물을 기르는 조사 대상자의 63%가 미용서비스(미용업)를 이용한 경험이 있고 13%가 돌봄서비스(보관업)를 이용한 경험이 있는 것으로 나타나는 등 관련 산업의 이용도 역시 높게 나타나고 있는데,

이들 영업을 경우 등록·신고 의무가 없어 정확한 개소 수가 파악조차 되지 못하고 있으며, 시설이나 인력 등에 대한 기준 등이 없어 열악한

38조에 따른 영업정지 처분을 받은 영업자는 동물의 보호 및 공중위생상의 위해 방지 등에 관한 교육을 받아야 한다

21) 한국사회문화연구원, 「2012년 동물보호 국민의식 조사보고서」, 2013. 1

환경에서 동물들이 적절한 보호·관리를 받지 못하고 있는 경우가 많은 점을 감안할 때 그 입법 취지는 타당하다고 보임.

다만, 입법기술적인 측면에서 볼 때, 다음과 같은 사항은 보완이 필요하다고 보임.

첫째, 개정안 중 ②‘동물보관·미용업’의 경우, 실제로 반려동물 보관업과 반려동물 미용업은 한 곳의 영업장에서 함께 이루어지는 경우가 많긴 하지만, 내용상 구분될 뿐만 아니라 영업을 위해 최소한으로 갖추어야 할 시설 및 인력기준 역시 상이할 것으로 보이므로, 영업의 종류를 개정안과 같이 ‘동물보관·미용업’으로 함께 규정하는 대신 **별도의 호로 구분**하여 “동물 보관업”, “동물 미용업”으로 각각 규정하는 것이 보다 바람직할 것으로 보이며,

둘째, 개정안 중 ③‘그 밖에 대통령령으로 정하는 영업’의 경우, 신고 의무 대상인 영업을 구체적으로 정하지 않고 대통령령으로 전부 위임함에 따라 법률 규정만으로는 신고 의무 대상인 영업을 전혀 알 수 없게 되는 문제가 있으므로, 법률의 명확성 확보를 위해 신고대상 영업의 종류를 현행과 같이 **구체적으로 한정·열거**하고 ‘그 밖에 대통령령으로 정하는 영업’ 부분은 삭제하는 것이 보다 바람직할 것으로 보임.

8. 동물혈액 판매업 신설

(이상일의원안 제32조제2항)

현행은 반려동물과 관련된 영업의 종류를 동물장묘업, 동물판매업, 동물수입업, 동물생산업 등 4가지 종류로 정하고 있는데,

개정안은 현행 4가지 영업 외에 ‘동물혈액 판매업’을 추가하려는 것임.

구 분	현 행	개 정 안
반려동물 관련 영업	-동물장묘업 -동물판매업 -동물수입업 -동물생산업 <신 설>	-(현행과 같음) -(현행과 같음) -(현행과 같음) -(현행과 같음) -동물혈액 판매업

반려동물에 대한 일선 동물병원 등에서의 수술 등 의료행위 과정에는 동물의 혈액이 필요한 상황도 많이 발생하는데, 현재 이러한 혈액은 주로 공혈견(供血犬)이나 공혈묘(供血猫) 등 혈액을 공급하는 공혈동물로부터 수혈되고 있음.

그런데, 이들 공혈동물은 혈액 공급만을 목적으로 키워지기 때문에 그 자체만으로도 생명을 수단화하는 성격이 있을 뿐만 아니라, 통상 열악한 환경 하에서 사육·관리되는 경우가 많기 때문에 동물보호 및 복지에 위배되는 문제가 있음.

이에 개정안은 동물혈액의 판매업을 이 법에 따른 반려동물 영업의

한 종류로 규정함으로써, 공혈동물을 사육하는 자의 경우에도 현행법에 따른 일정 기준 이상의 시설·인력²²⁾을 갖추어 동물 보호 등에 관한 교육²³⁾을 받도록 하고, 이를 통해 공혈동물에 대한 관리·감독이 제대로 이루어지도록 하려는 취지로 보임.

최근 반려동물을 키우는 사람들이 늘어나면서 동물의료 분야의 시장 규모가 급격히 증가('10년 : 1.0조원→'14년 1.4조원)하고 있어 동물혈액에 대한 수요 및 공혈동물의 수 역시 증가할 것으로 보이고 있음에도 불구하고, 현행법에는 이들 동물혈액을 판매하는 영업을 규율하는 법적 근거가 전혀 없어 시설을 제대로 갖추지 않고 영업을 하거나 과도한 수준으로 수혈이 이루어지는 등 동물보호 및 공중위생상의 사각지대가 존재하는 문제가 있음을 감안할 때, 개정안의 취지는 타당한 측면이 있다고 보임.

다만, '공혈동물로부터의 혈액 채취 및 판매' 자체가 동물의 생명 존중이나 복지 확보에 부합하지 않는 측면이 있는데, '동물혈액 판매업'을 신설하는 경우 현재 1개소²⁴⁾에 불과한 동물혈액 판매업자가 더 증가하게 되는 등 국가가 동물혈액의 채취 및 판매를 조장하게 되는 결과가 초래되지 않을지에 대한 우려가 있고,

22) 제32조(영업의 종류 및 시설기준 등) ① 농림축산식품부령으로 정하는 개·고양이·토끼 등 가정에서 반려(伴侶)의 목적으로 기르는 동물과 관련된 다음 각 호의 영업을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 기준에 맞는 시설과 인력을 갖추어야 한다

23) 제37조(교육) ① 제32조제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 영업을 하려는 자와 제38조에 따른 영업정지 처분을 받은 영업자는 동물의 보호 및 공중위생상의 위해 방지 등에 관한 교육을 받아야 한다

24) 한국동물혈액은행

또한, 개정안의 궁극적인 입법 취지는 공혈동물 전반에 대한 보호·복지 수준 확보임에도 불구하고, 개정안의 내용은 동물혈액 판매업 자체에 대해서만 규율하는 것이기 때문에, 동물혈액 판매업을 영위하는 업체가 사육하는 공혈동물에 대해서만 입법 효과가 있을 뿐 그 외의 대학 병원 등에서 사육되는 공혈동물²⁵⁾에 대해서는 별다른 보호 규정이 없게 되는 문제점이 있다고 생각됨.

따라서, 개정안과 같이 ‘동물혈액 판매업’이라는 영업을 신설하는 대신, 동물학대에 관한 규정을 정비하여 ‘동물에게 음식을 제대로 공급하지 않는 행위’, ‘동물의 체액을 과도·빈번하게 채취하는 행위’²⁶⁾ 등을 처벌하도록 함으로써 공혈 동물의 복지 수준을 일정 수준으로 확보하도록 하는 대안에 대해서도 검토할 필요가 있다고 생각됨.

25) 현재 강원대·충북대·전남대·경상대 등의 수의과대학에서 공혈견을 사육하고 있음.

26) 현재 동물의 체액을 채취하는 행위 자체는 동물학대에 해당되기는 하지만, 질병의 치료를 위한 체액 채취 행위는 무조건 동물학대에서 제외되고 있는 문제가 있음.

9. 현행 신고제인 동물생산업 등록제로 강화

(은수미의원안·박홍근의원안·윤후덕의원안 제33조)

현행은 반려동물과 관련된 영업 중 동물장묘업, 동물판매업, 동물수입업은 등록제로, 동물생산업은 신고제로 운영하고 있는데,

개정안은 현행 신고제인 동물생산을 등록제로 변경하려는 것임.

구 분		현 행	개 정 안
반려동물 관련 영업	등록제	-동물장묘업 -동물판매업 -동물수입업 <신 설>	-(좌 동) -(좌 동) -(좌 동) -동물생산업
	신고제	-동물생산업	<삭 제>

이는 동물생산을 신고제에서 등록제로 변경함으로써 동물생산업에 대한 시설기준 등에 대한 관리가 보다 제대로 이루어지도록 하고, 나아가 동물의 생산 과정에서 적절한 수준의 동물 보호가 이루어지도록 하려는 취지로 보이며,

최근 소규모의 동물생산업자가 난립하면서 반려동물이 비위생적이고 열악한 환경에서 무분별하게 생산·번식되고 있는 문제가 발생²⁷⁾하고 있음을 감안할 때 개정안의 취지는 타당한 면이 있는 것으로 판단됨.

27) EBS, “반려동물 불법 번식장 열악한 실태 고발”, 2015. 4. 14 등

다만, 각 지자체가 추정하고 있는 동물생산업 업체 수는 약 800개 수준인 반면 실제로 최근까지 동물생산업 신고를 한 업체 수는 114개 업체에 불과한 등, 현행 신고제 하에서도 신고율 자체가 저조하여 동물생산업 자체가 대부분 불법적·음성적으로 이루어지고 있는 점을 감안할 때, 신고제를 등록제로 강화하는 경우 등록률이 기존 신고율에 비해 더욱 낮아질 우려가 있다는 점은 입법과정에서 고려할 필요가 있겠음.

참고로, 농식품부는 동물생산업의 경우 규제완화 등의 필요성으로 인해 지난 2011년 등록제에서 신고제로 전환된 바 있는데, 이를 다시 등록제로 변경하는 것은 법적 안정성 측면에서 바람직하지 않다는 이유로 개정안의 입법에 반대하는 입장임.

10. 학대받은 동물의 몰수 (윤후덕의원안 제46조)

개정안은 동물의 소유자가 동물학대의 죄를 범한 경우 기존의 처벌 외에 해당 동물을 몰수하도록 하려는 것인데,

이는 동물학대자의 경우 상습적으로 동물학대를 반복하는 경우가 많아 동물소유자가 계속 해당 동물을 소유하도록 하는 경우 해당 동물에 대한 2차적인 학대 행위가 발생할 우려가 크므로,

해당 동물을 몰수하도록 함으로써 학대 행위 재발을 미연에 방지하고, 적절한 수준의 보호가 이루어질 수 있도록 하려는 취지로 보임.

다만, 동물의 소유에 관한 권리는 일종의 재산권이자 기본권으로, 「대한민국헌법」에 따라 국가안전보장·질서유지·공공복리의 사유로만 제한할 수 있으며, 이러한 기본권을 제한하는 경우에도 본질적인 내용은 침해할 수 없도록 되어 있는데²⁸⁾,

현행 「대한민국헌법」상에서는 별도로 동물의 권리를 인정하지 않고 있기 때문에 동물은 현행 법 체계²⁹⁾상 물건(재산)으로 취급된다는 점을 감안할 때, 개정안의 내용과 같이 동물학대 방지를 통한 ‘동물 보호 필요성’을 이유로 기본권인 소유권을 제한할 수 있는지에 대해서는 보다 심도 있는 논의가 이루어져야 한다고 보이며,

또한, ‘동물보호 필요성’을 이유로 소유권을 제한할 수 있다고 하더라도, 개인이 가진 동물의 소유권을 강제로 몰수하게 하는 개정안의 내용은 ‘권리의 행사’에 대한 제한(낮은 단계의 제한)이 아니라 ‘권리’ 그 자체에 대한 제한(높은 단계의 제한)에 해당된다는 점에서,

28) 「대한민국헌법」 제37조

②국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다

29) 민법 제98조, 제99조, 제252조제3항, 제759조제1항, 형법 제366조 등

기본권 제한에 있어서의 최소침해의 원칙³⁰⁾을 일탈하는 것이 아닌지에 대한 검토도 함께 이루어질 필요가 있다고 보임.

11. 동물학대 및 유기에 대한 제재 강화

(이종배의원안 제46조 및 제47조)

현행은 ① 동물을 죽이거나 학대한 자 등에 대해 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고, ② 동물을 유기한 자에 대해서는 100만원의 과태료에 처하도록 하고 있는데,

개정안은 ① 동물을 죽이거나 학대한 자 등에 대해 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하에 벌금에 처하도록 하는 한편, ② 동물을 유기한 자에 대해서는 과태료를 300만원으로 상향하는 등 각각의 제재를 강화하려는 것임.

구 분	현 행	개정안
① 동물을 죽이거나 학대한 자	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금	2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금
② 동물을 유기한 자	100만원 이하 과태료	300만원 이하 과태료

30) 어떠한 입법 목적을 달성할 수 있는 여러 가지 수단들이 있다면 그 중에서 기본권에 가장 작은 침해를 가져오는 수단을 선택해야 한다는 원칙

먼저 ① ‘동물을 죽이거나 학대한 자’에 대한 처벌 강화와 관련하여,

최근 동물보호에 대한 사회적 인식이 제고됨에 따라 지난 2011년 본 법 개정 당시 최초로 징역형이 도입되는 등 처벌수준이 강화되어 왔음에도 불구하고 다양하고 잔인한 형태의 동물 학대사례가 여전히 빈번하게 발생하고 있는바,

이는 현행법상의 처벌수위가 낮아 법적 실효성을 확보하지 못한 데에 기인한 측면도 작지 않다고 볼 수 있음.

특히, 현행 「형법」상 생명이 없는 물건을 손괴한 경우에도 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처하고 있음에 비추어³¹⁾, 살아있는 생명체인 동물의 생명을 잔인한 방법으로 해치는 행위에 대한 형량이 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하의 벌금인 것은 지나치게 낮은 측면이 있으므로, 처벌의 형량을 강화함으로써 범죄예방 효과를 높이고 동물에 대한 실질적 보호·복지 수준을 제고하려는 개정안의 취지·내용은 타당한 것으로 보임.

다음, ② 개정안이 동물 유기행위에 대한 과태료 금액을 상향하려는 것과 관련하여서는,

동물이 유기되는 경우 해당 동물의 건강이나 복지 등에 직접적인 피해가

31) 형법 제366조(재물손괴등) 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

발생할 수 있음에도 불구하고 동물 유기 건수가 최근 급격히 증가('03년 2.5만건→'12년 10.1만건)하고 있으므로, 이에 대한 불이익을 강화하여 반려 동물 등에 대한 유기 발생을 억제하려는 개정안의 취지는 타당하다고 보임.

다만, 동물의 유기행위는 단순한 행정 질서 위반 행위가 아니라 인수공통 전염병의 확산 및 동물의 야생화³²⁾로 인해 공중 위해를 유발하여 직접적으로 사회 공익을 침해하게 될 우려가 있는 행위이므로, 행정상의 질서에 장애를 줄 정도의 단순 의무위반에 대해 가해지는 행정질서벌인 '과태료' 대신 동일한 금액의 '형벌'로 전환할 필요가 있지 않은지에 대한 검토가 필요하다고 판단됨.

담당 조사관	연 락 처
윤준승	788-2960

32) 서울의 경우, 북한산 인근에서 60여마리의 유기견이 야생화되어 등산객과 지역주민을 위협하고 있음.